

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2707/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
จำสิบตำรวจ สม นึก ทองอุไร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 200

การที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปล่อยตัวนาย ข. ที่เข้าไปคว่ำเงินของผู้เสียหายภายในร้าน โดยไม่ส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเพราะจำเลยเห็นว่า นาย ข. เป็นสายลับตำรวจเข้าไปยึดเงินดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานในการเล่นการพนันนั้น เป็นเรื่องที่จำเลยเข้าใจและใช้ดุลพินิจว่านาย ข. ไม่ได้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีเจตนาจะช่วยเหลือนาย ข. มิให้ต้องรับโทษ ยังไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200.

โจทก์ฟ้องความว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 เวลากลางวันนายขวัญชัย ตุ่มสี ได้ชิงทรัพย์เงินสดของนางแสงจันทร์ เจริญใจผู้เสียหายไป จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยจำเลยไม่จับกุมตัวนายขวัญชัย ตุ่มสี นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีขอหาชิงทรัพย์ ปล่อยให้นายขวัญชัย ตุ่มสี หลบหนีไปอันเป็นการกระทำในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อช่วยนายขวัญชัย ตุ่มสี มิให้ต้องรับโทษในความผิด ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,200

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 พิพากษากลับให้จำคุก 2 ปีปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกรอไว้สามปี

โจทก์ฎีกา ขอให้รื้อการลงโทษ

จำเลยฎีกาขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า วันเกิดเหตุนายขวัญชัย ตุ่มสี เข้าไปในร้านตัดผม ของนายบุญส่ง แพทองพัฒน์ คว่าเงินที่นางแสงจันทร์บุตรนายบุญส่งกำลังนับอยู่และ พุดว่าได้หลักฐานแล้ว มีการกดปล้นแย่งเงินคืน นายขวัญชัยหนีออกนอกร้านจำเลย ทราบเหตุได้พานายขวัญชัยเข้ามาขอโทษนายบุญส่งอ้างว่าเป็นเด็กของจำเลย มา ช่วยเป็นสายจับการพนันและบอกว่าที่นายขวัญชัยเข้าไปคว่าเงินผู้เสียหายนั้น เป็นการเข้าใจผิดแต่นายบุญส่งไม่ยอม ให้ไปพุดกันที่โรงพัก จำเลยจึงพานายขวัญชัย ไปและไม่ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ดัง กล่าวของจำเลยเป็นเรื่องจำเลยใช้ดุลพินิจว่า นายขวัญชัยได้กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ ผู้เสียหายหรือไม่จำเลยเข้าใจว่านายขวัญชัยมีเจตนาเข้าไปยึดเงินจากผู้เสียหายไปให้ แก่เจ้าพนักงานเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้ รับอนุญาต การกระทำของจำเลยจึงไม่มีเจตนาจะช่วยเหลือนายขวัญชัย ตุ่มสี มิให้ ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ